

# Der "Aufkommensneutrale Satz"

Wie man die Neubewertung von Katasterwerten von Steuererhöhungen trennt — ein Vorschlag für Benitatxell

Dieses Dokument bezieht sich auf die IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles), die spanische kommunale Grundsteuer, die durch Anwendung eines Steuersatzes auf den amtlich festgestellten ("katastralen") Wert jeder Immobilie berechnet wird.

Erstellt zur Vorstellung bei Nachbarn und kommunalen Verantwortlichen

## 1. Das Problem in einem Satz

Wenn eine Gemeinde die für die IBI maßgeblichen Katasterwerte nach Jahren ohne Aktualisierung neu festsetzt, kann der Steuerbescheid stark ansteigen — selbst wenn die Gemeinde keinen einzigen Euro mehr an Einnahmen benötigt. Das liegt daran, dass der Katasterwert und der IBI-Steuersatz so behandelt werden, als wären sie unabhängig voneinander, obwohl sie gemeinsam bestimmen, wie viel jeder Bürger zahlt.

## 2. Was ist der "Aufkommensneutrale Satz"

Das Konzept (auf Englisch "Revenue Neutral Rate") ist einfach: Wenn sich der Katasterwert aller Immobilien einer Gemeinde ändert (zum Beispiel nach einer neuen Wertfeststellung), berechnet die Gemeinde den IBI-Steuersatz so neu, dass die Gesamteinnahmen in Euro gleich bleiben wie im Vorjahr — abgesehen vom natürlichen Wachstum (Neubauten, neue Eintragungen usw.).

*Grundformel: Aufkommensneutraler IBI-Satz = Gesamte IBI-Einnahmen des Vorjahres ÷ Neue Gesamtbemessungsgrundlage der Gemeinde. Wenn die Gemeinde mehr einnehmen möchte, muss sie dies ausdrücklich erklären, begründen und einem Transparenzverfahren unterziehen (öffentliche Anhörung, namentliche Abstimmung, individuelle Benachrichtigung) — statt die Erhöhung als bloße technische Anpassung des Katasters zu "verstecken".*

## 3. Warum das für Benitatxell relevant ist

- Unterscheidung zwischen "Neubewertung" und "mehr Einnahmen": Die Überprüfung des Katasterwerts ist eine technische Frage, damit das Kataster die Marktrealität besser widerspiegelt; die Erhöhung der IBI-Einnahmen ist eine politische Entscheidung. Der Aufkommensneutrale Satz trennt beides klar.
- Transparenz statt versteckter Erhöhungen: Im aktuellen System kann eine Gemeinde den IBI-Satz unverändert lassen und stillschweigend von steigenden Katasterwerten profitieren, ohne eine Steuererhöhung aktiv ankündigen zu müssen.

- Vereinbar mit ausgeglichenen Haushalten: Wenn die Gemeinde keine zusätzlichen Einnahmen benötigt, kostet die Anwendung des Aufkommensneutralen Satzes nichts — sie verhindert lediglich eine ungewollte, unbegründete Erhöhung der IBI.
- Verhindert keine IBI-Erhöhung, wenn diese wirklich nötig ist: Der Mechanismus ist keine Ausgabenobergrenze oder Zwangsjacke. Wenn die Gemeinde mehr Mittel benötigt (zum Beispiel für die im Wasserzweckverband besprochenen Netzarbeiten), kann sie diese beantragen — aber sichtbar, begründet und einer öffentlichen Debatte unterzogen, nicht automatisch.

## 4. Wie es in der Praxis funktionieren würde (vereinfachter Vorschlag)

---

- Jedes Mal, wenn die Wertfeststellung aktualisiert oder Anpassungskoeffizienten angewendet werden, berechnet und veröffentlicht die Gemeinde den daraus resultierenden "neutralen" IBI-Satz für dieses Jahr.
- Beschließt der Gemeinderat einen IBI-Satz über dem neutralen Satz, muss er eine eigene öffentliche Sitzung einberufen, die Steuerzahler über den geschätzten Erhöhungsbetrag informieren und begründen, warum die zusätzlichen Einnahmen benötigt werden.
- Trifft die Gemeinde keine aktive Entscheidung, gilt standardmäßig der neutrale Satz, sodass niemand allein aufgrund von Verwaltungsträgheit mehr zahlt.

*Zu beachtender gesetzlicher Rahmen: Das Gesetz legt einen Mindestsatz von 0,4% für die städtische IBI fest (und einen Höchstsatz von 1,1%, der in bestimmten Fällen erweiterbar ist). Das bedeutet: Würde die Berechnung des neutralen Satzes einen Wert unter 0,4% ergeben, könnte die Gemeinde diesen nicht anwenden — aus rechtlicher Unmöglichkeit würde direkt der gesetzliche Mindestsatz von 0,4% beantragt, auch wenn dies etwas mehr Einnahmen bedeutet als bei strikter Neutralität. Dies ist ein ehrlicher Hinweis, den man von vornherein erklären sollte: Der Mechanismus funktioniert normal, solange der neutrale Satz innerhalb des gesetzlichen Rahmens (0,4%-1,1%) bleibt, kann aber nicht mehr wörtlich angewendet werden, wenn das Ergebnis unter die gesetzliche Untergrenze fällt.*

## 5. Spanischer Rechtsrahmen: Ist das schon möglich?

---

Ja — rechtlich erlaubt das spanische Recht (Ley de Haciendas Locales) den Gemeinden bereits, den IBI-Steuersatz innerhalb bestimmter gesetzlicher Mindest- und Höchstgrenzen selbst festzulegen und zu ändern. Es gibt kein spanisches Landesgesetz, das die automatische Anwendung eines "neutralen Satzes" nach einer Katasterrevision vorschreibt oder dieses verstärkte Transparenzverfahren verlangt. Mit anderen Worten: Es ist keine Gesetzesänderung nötig, damit Benitatxell dies freiwillig per kommunaler Steuersatzung anwendet — und wie die folgenden Fälle zeigen, tun dies bereits mehrere spanische Gemeinden.

## 6. Angewendete Fälle in Spanien

---

Es gibt bereits spanische Gemeinden unterschiedlicher politischer Couleur, die den IBI-Satz gesenkt (oder je nach Fall erhöht) haben, um genau die Auswirkung einer Katasterrevision zu neutralisieren. Das zeigt, dass keine gesetzliche Reform nötig ist: ein Gemeinderatsbeschluss genügt.

**Alicante (Provinzhauptstadt) — 2016**

Als die spanische Zentralregierung einen Aktualisierungskoeffizienten anwendete, der den Katasterwert in der Stadt Alicante um 5% erhöhte, senkte die Gemeinde den IBI-Satz im gleichen Verhältnis, um die Auswirkung auf den Steuerbescheid des Folgejahres aufzuheben. Die Maßnahme wurde von der regierenden "Dreierkoalition" (PSOE, Compromís und Guanyar Alacant) über das Finanzdezernat vorangetrieben. Ein besonders relevantes Beispiel, da es sich um die Provinz Alicante selbst handelt.

### **Cártama (Málaga) — 2025-2026**

Nach der Katasterrevision 2025 verpflichtete sich die Gemeinde, den IBI-Satz jedes Jahr schrittweise zu senken (von 0,79% auf 0,76%, dann auf 0,73%), um die Auswirkung auf die Steuerbescheide zu minimieren, bei gleichzeitig ausgeglichenem Haushalt und Nullverschuldung. Die Maßnahme wird von der PSOE-A-Regierung mit absoluter Mehrheit umgesetzt; die erste Senkung wurde auch mit Unterstützung von Ciudadanos, Vox und einem fraktionslosen Ratsmitglied beschlossen.

### **Segovia — 2024**

Hier sank der Katasterwert nach der Revision insgesamt, und die Gemeinde erhöhte den IBI-Satz (von 0,48% auf 0,65%), um die Gesamteinnahmen der Gemeinde stabil zu halten — dasselbe Neutralitätsprinzip, umgekehrt angewendet. Die Maßnahme wurde von der in der Minderheit regierenden Partido Popular beschlossen.

## **7. Der deutsche Fall: institutionalisierte Aufkommensneutralität**

---

Deutschland selbst bietet das am weitesten entwickelte Beispiel dieses Prinzips, mit einem eigenen Fachbegriff: "Aufkommensneutralität". Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2018, das eine Reform der Grundsteuer erzwang, trat das neue Gesetz am 1. Januar 2025 unter dem ausdrücklichen Grundsatz in Kraft, dass die Reform allein die Einnahmen keiner Gemeinde erhöhen sollte.

### **Der Fall Hessen**

Das hessische Finanzministerium berechnete und veröffentlichte offiziell für jede seiner Gemeinden den "neutralen" Hebesatz (aufkommensneutraler Hebesatz), der nötig wäre, um 2025 genauso viel einzunehmen wie 2024. Auf dieser Grundlage empfahl das Land ausdrücklich 343 Gemeinden, ihren Satz zu senken, 73 Gemeinden, ihn zu erhöhen, und 5 Gemeinden, ihn unverändert zu lassen — je nachdem, was im jeweiligen Fall zur Erreichung der Aufkommensneutralität nötig war. Ein einzigartiges Beispiel, weil es die Berechnung des "neutralen Satzes" zu öffentlicher, von der Verwaltung selbst berechneter Information macht statt von der Gemeinde, wodurch jeder Zweifel an der Berechnung entfällt.

Ein ehrlicher Hinweis, der von vornherein erwähnt werden sollte: In Deutschland ist die Neutralität eine Empfehlung des Landes, keine gesetzliche Pflicht — die Gemeinden behalten ihre kommunale Selbstverwaltungsautonomie, um den benötigten Satz selbst festzulegen, und manche setzten am Ende Sätze über dem neutralen fest, weil sie mehr Einnahmen brauchten. Das entwertet den Mechanismus nicht: Es zeigt genau seine Funktion, nämlich jede Erhöhung sichtbar zu machen und ihre Begründung zu erzwingen, nicht sie zu verhindern.

## **8. Wichtige zu bedenkende Nuancen**

---

- Keine automatische Steuersenkung: Der Aufkommensneutrale Satz verringert nicht, was die Gemeinde insgesamt einnimmt — er verhindert nur, dass eine Katasteraktualisierung allein die gesamten IBI-Einnahmen in die Höhe treibt. Es handelt sich um einen verfahrenstechnischen Schutzmechanismus, nicht um eine Steuersenkung.

- Die interne Verteilung kann sich ändern: Auch wenn die Gesamteinnahmen der Gemeinde gleich bleiben, zahlt innerhalb dieser Summe, wer einen überdurchschnittlichen Anstieg seines Katasterwerts erfahren hat, relativ mehr, und wer weniger gestiegen ist, zahlt relativ weniger.
- Erfordert politischen Willen, kein neues Gesetz: Wie Alicante, Cártama und Segovia zeigen, muss man nicht auf eine staatliche Gesetzesreform warten — es genügt, dass die Gemeinde Benitatxell (oder der Wasserzweckverband) dies freiwillig per Steuersatzung beschließt.
- Hat eine gesetzliche Untergrenze: Der städtische IBI-Satz darf nicht unter 0,4% liegen. Würde strikte Neutralität einen niedrigeren Satz erfordern, besteht der realistische Vorschlag darin, den gesetzlichen Mindestsatz von 0,4% zu beantragen, nicht einen vom Gesetz nicht erlaubten niedrigeren Satz.

## 9. Zusammenfassende Botschaft für die Gemeinde

---

*"Wir sind nicht dagegen, dass das Kataster aktualisiert wird, um die Realität besser widerzuspiegeln. Worum wir bitten, ist Folgendes: Wenn die Gemeinde keine zusätzlichen Einnahmen benötigt, sollte die Aktualisierung nicht automatisch zu höheren Gesamteinnahmen aus der IBI führen. Und wenn die Gemeinde irgendwann tatsächlich mehr Mittel benötigt, soll sie dies klar sagen, begründen und transparent beschließen — nicht einfach geschehen lassen, nur weil der Katasterwert gestiegen ist."*

---

Quellen: Ley de Haciendas Locales (Spanien); Ayuntamiento de Alicante / Alicante Plaza (2016); Ayuntamiento de Cártama (2025-2026); Ayuntamiento de Segovia / Tribuna de Segovia (2024); Finanzverwaltung NRW; Hessische Steuerverwaltung; Ministerium der Finanzen Rheinland-Pfalz; Baden-Württemberg.de.